

0019603-79.2017.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Vara do processo origem do PEC/PEMSE selecionado << Informação indisponível >> -

Foro do processo origem do PEC/PEMSE selecionado << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Rodrigo Ferreira da Silva, Fellipe da Silva e Cristiano Ribeiro da Silva

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira-Foro de Limeira-2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0019603-79.2017.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Vara do processo origem do PEC/PEMSE selecionado << Informação indisponível >> -

Foro do processo origem do PEC/PEMSE selecionado << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Rodrigo Ferreira da Silva, Fellipe da Silva e Cristiano Ribeiro da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

I - Considerando a pena aplicada aos réus Cristiano e Fellipe, bem como que o Ministério Público não interpôs recurso (certidão de fl. 425), que foi exclusivo da Defesa, e tendo em vista o decurso do prazo prescricional de 02 anos (art. 30 da Lei 11.343/06), entre a publicação da sentença e a presente data, JULGO EXTINTA a pretensão punitiva, em relação aos réus Cristiano e Fellipe, nos termos do art. 107, IV, c.c. art. 114, I ambos do Código Penal.

Prejudicado, assim, o recurso interposto pela Defesa de Cristiano (fl. 384/388). Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"Decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, é manifesta a ausência de interesse recursal da defesa, visto que, com a prescrição, desfazem-se todos os efeitos da condenação" (REsp. 622.321/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j . 6.6.06, DJ 26.6.06).

"Não há interesse jurídico do recorrente em anular a ação penal, visando à desconstituição da condenação, em ocorrendo a extinção da punibilidade do crime pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, eis que dela não resulta o reconhecimento da reincidência ou mesmo de maus antecedentes'" (REsp 31.440/RO, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 27.8.01).

Também este o entendimento que ficou assentado pela C. 1ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 990.08.108999-8/50000:

"Embargos Infringentes Sentença que reconheceu a prescrição antecipada e decretou a extinção da punibilidade do acusado. Interposição de apelo em busca do exame do mérito da imputação. Conhecimento Impossibilidade - Uma vez extinta a punibilidade do acusado, resta ausente o interesse recursal na obtenção de decisão quanto ao mérito da imputação. Declarada a prescrição, ainda que virtual, todos os efeitos da persecução penal ficam desfeitos. É como se uma borracha fosse passada sobre o processo, passando o acusado a ser considerado inocente A eventual reforma do julgado após o exame de mérito da acusação, portanto, não traria uma situação mais vantajosa que a experimentada pela extinção da punibilidade. Nem mesmo na instância cível haveria qualquer repercussão favorável Isso porque o embargante busca no apelo a absolvição pela fragilidade das provas, tese que, mesmo acolhida, não influiria em eventual demanda reparatoria Inteligência dos arts. 65 e 66 do CPP e art. 935 do CC (...) Embargos infringentes rejeitados" Após o decurso do prazo para recurso, arquivem-se, com as cautelas de praxe, atentando a Serventia ao disposto no art. 520 das NSCGJ.

Após o trânsito em julgado para todas as partes e procedidas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

II- Quanto ao réu Thiago, subam os autos ao E. Tribunal, com as nossas homenagens. Prescrição em 13/01/2025.
Ciência ao Ministério Público e à Defesa.
P.R.I.C.

Limeira, 17 de fevereiro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA